

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Materia                                         | Suscripción medios de prensa digital Diario Financiero para la Dirección del Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Objetivo/justificación de la adquisición       | La contratación del Diario Financiero se justifica por la necesidad de contar con información especializada en materias económicas, financieras, presupuestarias, regulatorias y de gestión pública. Este medio proporciona análisis y seguimiento de tendencias económicas y normativas que pueden incidir en la planificación, administración de recursos y toma de decisiones estratégicas de las autoridades institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III. Características del Servicio (mínimo técnico) | <p><b>CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO</b></p> <p><b>Medio de prensa:</b><br/>Diario Financiero Digital Premium Individual.</p> <p><b>Tres (3) Suscripciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sr. Director del Trabajo</li><li>Sr/a. Subdirector/a del Trabajo</li><li>Jefatura de la Oficina de Comunicaciones</li></ol> <p>Los respectivos usuarios se entregarán vía correo una vez el adjudicatario acepté la orden de compra.</p> <p><b>Acceso Ilimitado al Contenido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como computadoras, tabletas y teléfonos móviles.</li><li>Artículos y Noticias: Acceso completo a todas las noticias y artículos publicados.</li><li>Archivos Históricos: Capacidad de explorar el archivo completo del diario, incluyendo artículos antiguos.</li></ul> <p><b>Modalidad de Contratación:</b><br/>Suscripción Anual.</p> <p><b>Soporte y Atención al Cliente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Soporte Técnico: Asistencia para resolver problemas técnicos o de acceso.</li><li>Servicio al cliente disponible para preguntas sobre:<ul style="list-style-type: none"><li>Suscripción</li><li>Facturación</li><li>Cambio de lectores</li><li>Respuestas en un máximo 3 días hábiles</li></ul></li></ul> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los servicios, o de no informar lo dispuesto en párrafos precedentes, la oferta no será considerada en proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IV. Otros Requisitos de Admisibilidad (mínimo técnico)                                    | <p>El oferente deberá <b>adjuntar cotización detallada de los productos/servicios</b>, donde acredite el cumplimiento de la totalidad de los mínimos técnicos requeridos, adjuntando la siguiente documentación e información:</p> <p><b>1. Oferta técnica detallada</b><br/><b>2. Oferta Económica</b></p> <p><b>En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los Servicios, o de no informar lo dispuesto en párrafos precedentes, la oferta no será considerada en proceso de selección.</b></p>                                                                                    |
| V. Compra Sustentable El producto/ servicio se encuentra en la nómina de rubros (Si / No) | Rubro no se encuentra dentro de los rubros sustentables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI. Contraparte técnica                                                                   | <p>Los contactos para realizar consultas serán:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denisse Barros <a href="mailto:dbarros@dt.gob.cl">dbarros@dt.gob.cl</a> +56233852659</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VII. Presupuesto                                                                          | El presupuesto <b>disponible</b> es de \$360.000-. IVA incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VIII. Búsqueda Economía Circular                                                          | En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que este servicio, por su naturaleza, no puede ser reutilizado ni compartido, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.                                                                                                                                                                       |
| IX. Selección de la Oferta                                                                | <p>La selección y adjudicación de la oferta se realizará considerando dos etapas:</p> <p>a) En primer lugar, se verificará que las ofertas recibidas cumplan íntegramente con los requisitos señalados en el numeral <b>III y IV</b> del presente documento. Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán excluidas del proceso de evaluación, siendo declaradas inadmisibles.</p> <p>b) Posteriormente, entre las ofertas admisibles (es decir, aquellas que hayan cumplido con los requisitos anteriormente señalados), se seleccionará la propuesta que presente el menor precio.</p> |
| X. Criterios de desempate                                                                 | <p>En caso de producirse un empate en el precio entre dos o más ofertas admisibles, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en el orden que se indica:</p> <p>a) En caso de mantenerse el empate, la adjudicación se resolverá a favor del proveedor que haya ingresado primero su oferta en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>, de acuerdo con el orden de ingreso consignado en el archivo Excel de Cotizaciones descargado desde dicho portal.</p>                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                   | <p>b) Si permanece la igualdad, se seleccionará aquella propuesta que tenga respuestas de atención al cliente en menos días.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>XI. Formalización</b>                                                                                                                                          | <p>El vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información.</p> <p>El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>XII. Multas</b>                                                                                                                                                | <p>Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder el <b>20% del valor total de la orden de compra</b> en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas.</p> <table><tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr><tr><td>Retraso en la activación de los servicios.</td><td><b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso.</td></tr><tr><td>Incumplimiento en el cambio de lector.</td><td><b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso.</td></tr><tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica</td><td><b>10%</b> del valor total facturado.</td></tr></table> <p>Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento.</p> <p>La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880.</p> <p>El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.</p> | INCUMPLIMIENTO | MONTO MULTA | Retraso en la activación de los servicios. | <b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso. | Incumplimiento en el cambio de lector. | <b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso. | Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica | <b>10%</b> del valor total facturado. |
| INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                                    | MONTO MULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| Retraso en la activación de los servicios.                                                                                                                        | <b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| Incumplimiento en el cambio de lector.                                                                                                                            | <b>2%</b> del valor total facturado por cada día de atraso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica | <b>10%</b> del valor total facturado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>XIII. Forma de pago</b>                                                                                                                                        | <p>Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme de los servicios requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la <b>Jefatura de la Unidad de Logística o quien le subrogue</b>, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                            |                                                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente.</p> <p>La factura debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orden de Compra en estado "Aceptada".</li><li>2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional.</li><li>3. Glosa descriptiva del pago correspondiente.</li><li>4. Forma de pago Crédito.</li><li>5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico <a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com">dipresrecepcion@custodium.com</a>.</li></ol> <p>La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento.</p> <p>La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos).</p> <p>Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República o por la Dirección del Trabajo, de corresponder, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>XIV. Pacto de Integridad</b> | <p>El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta.</li><li>2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.</li><li>3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.</li><li>4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso.</li><li>5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes.</li><li>6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.</li></ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div>7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.</div><div>8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes</div></div> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|